



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, por la que se otorga la autorización administrativa previa y de construcción y desistimiento de la declaración, en concreto, de utilidad pública a «i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.» para el proyecto de acondicionamiento de la línea eléctrica aérea «San Millán» de la STR «Villamañán» (20 kV), nuevo centro de seccionamiento telemandado 3L1A y nuevas líneas subterráneas 20 kV de conexión con red existente para nuevo suministro eléctrico a la planta de biometano situada en la parcela 99 del polígono 619, en el término municipal de San Millán de los Caballeros (León). Expte.: 664/25/6337.

ANTECEDENTES DE HECHO

La empresa Biorig Energy San Millán-León, S.L.U., como promotora del proyecto anteriormente mencionado, presentó con fecha 10 de octubre de 2025 solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, así como declaración, en concreto, de utilidad pública para las instalaciones referidas, previéndose su posterior cesión a la empresa distribuidora i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., que asumirá la titularidad y explotación de estas una vez formalizada dicha cesión.

En la Relación de Bienes y Derechos Afectados presentada junto con la solicitud, figura la parcela 9068 del polígono 201 en San Millán de los Caballeros, León, con referencia catastral 24152A201090680000TR, indicando como titular a la Confederación Hidrográfica del Duero, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Tras consultar en la sede electrónica del Catastro, se corrige dicha titularidad, debido a que en el mencionado organismo la titularidad de la parcela pertenece al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

Con fecha de 2 y 6 de febrero de 2026 se le da traslado del proyecto al Ayuntamiento de San Millán de los Caballeros, Confederación Hidrográfica del Duero y a la Diputación Provincial de León, respectivamente, para la emisión de sus correspondientes informes.

Con fecha de 17 de febrero de 2026 se le trasladó una notificación como afectado de la solicitud de Declaración de Utilidad Pública al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la titularidad de la parcela junto a la Relación de Bienes y Derechos Afectados.

El 26 de febrero se somete a información pública en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 39 con la Relación de Bienes y Derechos Afectados, así como el propio proyecto en el Portal de la Energía de la Junta de Castilla y León.

De igual manera, el 9 de marzo de 2026 se expone a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 46, así como en el Diario de León en su página 21.

El día 4 de marzo se remite notificación al Ayuntamiento de San Millán de los Caballeros para la exposición a información pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El día 7 de abril se recibe respuesta del Servicio de Fomento de la Diputación Provincial de León emitiendo un informe favorable a la ejecución del proyecto, el cual afecta a la margen derecha de Carretera LE-7521 (N-630) en su punto kilométrico 0+669, fuera del tramo urbano de la localidad de San Millán de los Caballeros, debida a la ejecución de un camino de acceso al centro de seccionamiento de 22 metros de longitud, un paso salva cunetas de 8 metros de longitud, la construcción de un centro de seccionamiento y una línea eléctrica en la zona de servidumbre de la carretera. Así mismo establece condicionados en la ejecución del proyecto. Así mismo la Diputación Provincial de León presta conformidad a la declaración de utilidad pública solicitada.

El día 8 de abril se recibe respuesta a la notificación enviada al Ministerio de Agricultura como titular de la parcela objeto de la solicitud de Declaración de Utilidad Pública. Dicha respuesta se elabora por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, en concreto desde la Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales, indicando a este Servicio Territorial que revisado el listado de parcelas de la Sede Electrónica del Catastro se ha comprobado que la parcela 9068 del polígono 201 se corresponde con una infraestructura de tipo hidrográfico (canales) cuya titularidad figura a nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Desde la subdirección General no se formula manifestación ni alegación alguna al respecto debido a que la ejecución y la gestión de canales corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD). No obstante, y conforme a experiencias previas en casos similares puede haber un error en la asignación de la titularidad catastral debida a la separación orgánica de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente cuando ambos organismos se encontraban dentro de la misma estructura administrativa.

El 10 de abril de 2026 se le da traslado de los informes al promotor para su contestación.

El día 5 de mayo de 2026, se le solicita informe al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de la parcela afectada, con la finalidad de conocer si se trata de un bien de dominio público o patrimonial.

A falta del informe del Ministerio, el día 5 de mayo de 2026 el promotor solicita, en base al artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la suspensión del trámite de Declaración de Utilidad Pública.

El día 19 de mayo se recibe respuesta por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en dicha comunicación se incluye la respuesta previa recibida el día 8 de abril por parte de la Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales E Infraestructuras Rurales, así como, un comunicado por parte de la Dirección General de Servicios e Inspección indicando el traslado de la solicitud al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Con fecha de 12 de agosto, el promotor solicita el desistimiento de la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública indicando que la solución para la ocupación de la parcela 9068, del polígono 201, con referencia catastral: 24152A201090680000TR; requerirá de permiso del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, atribuye a las Comunidades Autónomas competencias para la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma y no concurran los supuestos de competencia estatal previstos en dicha ley.

El artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, establece que los procedimientos relativos a instalaciones eléctricas de producción y distribución que no afecten a otras provincias serán resueltos por las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en su respectivo ámbito territorial, pudiendo delegar dicha competencia en las personas titulares de los Servicios Territoriales con competencias en materia de energía.

La competencia para dictar resolución corresponde al Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, por delegación del Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en León, en virtud de la Resolución de 9 de marzo de 2023, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

Segundo: El procedimiento ha sido tramitado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, habiéndose practicado los trámites de información pública, consultas e informes a los organismos afectados previstos en la citada normativa.

Asimismo, con fecha 12 de agosto de 2026, la promotora solicitó el desistimiento de la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública formulada para las instalaciones objeto del presente expediente, resultando procedente continuar la tramitación exclusivamente respecto de la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero: Se aplicarán a la presente resolución, además de las disposiciones anteriormente citadas, las siguientes:

- La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
- La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
- La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus ITC-LAT 01 a 09.
- El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus ITC-RAT 01 a 23.
- El Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

Por todo ello a la vista de la documentación presentada, de la documentación que figura en el expediente administrativo, y conforme al informe y propuesta la Sección de Energía, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, RESUELVE:

Primero: Otorgar la autorización administrativa previa a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes., con CIF A-95075578, titular final de las instalaciones denominadas «Acondicionamiento Línea Eléctrica Aérea San Millán de la STR «Villamañán» (20 kV), Nuevo Centro de Seccionamiento Telemandado 3L1A Y Nuevas Líneas subterráneas 20 kV de Conexión con Red Existente para Nuevo Suministro Eléctrico a la Planta de Biometano situada en Pol 619, Parcela 99».

Y cuyas principales características son:

LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN

TRAMO 1	
<i>Origen</i>	Apoyo n.º 35 de Línea Eléctrica de Alta Tensión (L.A.A.T.) 20 kV de la Subestación Transformadora y de reparto (S.T.R.) «Villamañán»
<i>Fin</i>	Celda de línea automatizada de Centro de Seccionamiento (C.S.)
<i>Tipo de conductor y longitud</i>	HERPZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm² Al +H16 de 23 metros (10 metros de paso aéreo-subterráneo + 10 metros en subterráneo + 3 metros de entrada al C.S.)
<i>Canalización</i>	Nueva canalización subterránea bajo tubo de Ø160 milímetros

TRAMO 2	
<i>Origen</i>	Celda de línea automatizada de C.S.
<i>Fin</i>	Apoyo n.º 35 de Línea Eléctrica de Alta Tensión (L.A.A.T.) 20 kV de la Subestación Transformadora y de reparto (S.T.R.) «Villamañán».
<i>Tipo de conductor y longitud</i>	HERPZ1 12/20 kV 3x(1x240) mm ² Al +H16 de 23 metros (10 metros de paso aéreo-subterráneo + 10 metros en subterráneo + 3 metros de entrada al C.S.
<i>Canalización</i>	Nueva canalización subterránea bajo tubo de Ø160 milímetros

Se instalarán seccionadores LB de maniobra en el apoyo n.º 35

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

Ubicación	Parcela 120 del polígono 207 de San Millán de los Caballeros, León.
Celdas (*)	Conjunto de celdas CNE-3L1A-F-SF6-24-TELE que contiene: • Dos celdas de línea para entrada y salida para la línea de alta tensión «San Millán» de la S.T.R. «Villamañán» • Celda de línea origen de línea de alta tensión particular para suministro de C.T. de abonado. • Celda para suministro de Servicios Auxiliares (SS.AA.) de automatización y comunicaciones.
Tipo de Envolvente	Edificio prefabricado de maniobra exterior de dimensiones 2,305x1,370x1,920 metros con acera perimetral de 1,20 metros.

(*) Las celdas tendrán una tensión nominal de 12/20 kV, tensión de 24 kV de aislamiento, corriente asignada de embarrado de 400 A, poder de corte de 16 kA de valor eficaz para cortocircuitos de hasta 1 segundo y 40 kA para intensidades de hasta 1 segundo en cresta.

Segundo: Conceder la autorización administrativa de construcción a la instalación indicada conforme a la reglamentación técnica aplicable y con las siguientes condiciones:

- 1º. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
- 2º. El plazo de puesta en marcha será de doce meses, contado a partir de la presente resolución.
- 3º. El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía para su puesta en marcha aportando la documentación establecida en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones

Técnicas Complementarias ITC-LAT-01 a 09 y en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

- 4º. Por la Administración se comprobará si en la ejecución del proyecto se cumplen las condiciones dispuestas en los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad, para lo cual el titular de las instalaciones dará cuenta por escrito a la misma del comienzo de los trabajos, lo cual, durante el período de construcción y, asimismo, en el de explotación, los tendrá bajo su vigilancia e inspección en su totalidad.
- 5º. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ellas.
- 6º. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven según las disposiciones legales vigentes.
- 7º. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por los organismos afectados; todos los cuales han sido trasladados al titular de la instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.
- 8º. El titular comunicará al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía el comienzo de las obras.
- 9º. El titular no podrá proceder con las obras de acceso al propio centro de seccionamiento, ocupar la parcela objeto del procedimiento de la Declaración de Utilidad Pública, ni cumplir con el condicionado establecido por el Servicio de Fomento de la Diputación de León mientras no se haya obtenido el permiso explícito del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, o del organismo público que reclame suya la responsabilidad de la gestión de la parcela afectada.
- 10º. La presente resolución solo incluye la autorización de ejecutar la infraestructura de conexión con la red de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. incluidas en el punto primero de la resolución de autorización administrativa previa, que incluye al centro de seccionamiento y dos tramos de línea eléctrica de alta tensión, desde el centro de seccionamiento hasta el apoyo n.º 35 de la L.A.A.T. «Villamañán».

Tercero: El trámite de declaración de utilidad pública queda desistido a petición del promotor que deberá presentar a este Servicio Territorial la autorización, que otorgue el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico o del organismo público que reclame suya la responsabilidad de la gestión de la parcela afectada 9068, del polígono 201, con referencia catastral: 24152A201090680000TR, para su ocupación.



La Administración se reserva el derecho de revocar la autorización otorgada cuando se constate el incumplimiento de las condiciones impuestas o la existencia de inexactitudes, falsedades u omisiones de carácter esencial en la documentación presentada por el titular, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran derivarse.

Esta Resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas –Avda. de los Reyes Leoneses, 11, 24008 León–, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en relación con los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; y en relación con el artículo 7 del Decreto 25/2022, de 16 de junio, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

León, 14 de agosto de 2026.

*El Jefe del Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía de León,*
Fdo.: FERNANDO BANDERA GONZÁLEZ